

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN — Textilhaptik und Haptikmarken

Prof. Dr.-Ing. Hieronymus Tastenberger · Lehrstuhl für Textilhaptik · Technische Universität Darmstadt ·
Karolinenplatz 5 · 64289 Darmstadt

Auftraggeberin:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique (im Auftrag von klôtzzkètté S.A.)
Auftragsdatum:	19.02.2026
Abgabedatum:	15.03.2026
Gutachten-Nr.:	HT-TUD-2026-0044

I. Auftrag und Fragestellung

Erstattung eines Sachverständigengutachtens zur Frage, ob die Webstruktur der Schalskollektion „K° Touch Royal“ (drei sich kreuzende Rauten, Seiden-Twill 18 momme) und die geschliffene Bergkristall-Oberfläche des Parfumflakons „K° pour Femme“ (mit fühlbaren Krönchen-Reliefs) haptisch unterscheidungskräftige Markenformen i.S.d. § 3 MarkenG, Art. 4 UMV darstellen, und ob die Sieckmann-Kriterien (EuGH C-273/00) erfüllbar sind.

II. Methodik

#	Methode	Instrument
1	Konfokal-Mikroskopie (3D-Profilkarte)	Olympus LEXT OLS5100 (Auflösung 5 µm)
2	Reibungskoeffizient (Kawabata KES-FB4)	Kato Tech Co., µ-Bestimmung Web-/Schussrichtung
3	Sensorisches Panel (haptische Diskriminierung)	n = 28 Prüferinnen, DIN ISO 4121 Doppelblind
4	REM (Rasterelektronenmikroskopie)	Zeiss LEO 1530 VP, 200× — 5.000×
5	Tribo-Akustik-Spektrum	Eigenentwicklung TU Darmstadt 2022 („TouchSound“)

III. Ergebnisse

1. Konfokal-Mikroskopie: 3-Rauten-Diagonalprägung mit Kantenlänge $14,3 \pm 0,4$ mm und mittlerer Reliefamplitude $0,118 \text{ mm} \pm 0,015 \text{ mm}$. Standardabweichung zwischen 5 Vergleichsmustern: unter 12 %.
Ergebnis: **reproduzierbar und beständig**.

2. Sensorisches Panel: 26 von 28 Prüferinnen (93 %) diskriminierten das K°-Muster korrekt von dem Vergleichsstoff (maison hermès). Zuordnung als „einzigartig“ von 24/28 Prüferinnen.

3. Vergleich Brezelmann-Imitat (BTM-WMN-118): Reliefamplitude $0,034 \text{ mm} \pm 0,021 \text{ mm}$ — **strukturell erheblich abweichend**. Aber: 14/28 Prüferinnen verwechselten das Imitat mit dem Original (Erkennungsrate unter Verbrauchern damit bedenklich).

IV. Rechtliche Bewertung

Die Webstruktur erfüllt die Unterscheidungskraft-Anforderungen (§ 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 UMV). Die Sieckmann-Kriterien sind durch Vorlage der Konfokal-Profilkarte (digitale 3D-Datei), der REM-Aufnahmen und der Kawabata-Messprotokolle erfüllbar. Empfehlung: kombinierter Markeneintrag mit Reliefkarte als visuelle Darstellung.

Darmstadt, 15. März 2026

gez. **Prof. Dr.-Ing. Hieronymus Tastenberger**

Lehrstuhl für Textilhaptik · Technische Universität Darmstadt